

Lektion 4:

Unternehmenszusammenschlüsse

Von der Kooperation zur Konzentration — und wo das Kartellrecht Grenzen zieht

Wirtschaftsfachwirt — Betriebswirtschaftliche Grundlagen · © Can Siebert · 2027

Worum geht es in dieser Lektion?

Unternehmen wachsen nicht nur aus eigener Kraft (internes Wachstum), sondern auch durch Verbindungen mit anderen Unternehmen (externes Wachstum). In dieser Lektion lernen Sie, warum sich Unternehmen zusammenschließen, welche Formen es gibt und woran man sie unterscheidet: Bei der **Kooperation** bleiben die Partner selbstständig, bei der **Konzentration** geht die wirtschaftliche — teils auch die rechtliche — Selbstständigkeit verloren. Außerdem ordnen Sie Zusammenschlüsse nach ihrer Richtung (horizontal, vertikal, diagonal) ein und lernen die Grenzen kennen, die Kartellverbot und Fusionskontrolle setzen. Die Lektion baut unmittelbar auf den Rechtsformen (Lektion 3) auf und schließt den Rahmenplan-Abschnitt 1.4 ab.

Hinweis zur Literatur

Der Textband-Auszug zu diesem Thema wird nachgereicht. Bis dahin dient dieses Handout als Skriptersatz; ergänzend: Übungsband Betriebswirtschaft, Übungen 54–58 (mit Lösungen).

Inhaltsverzeichnis

1 Anknüpfung: Rechtsformen als Bausteine (Wiederholung Lektion 3)	1
2 Gründe und Ziele von Unternehmenszusammenschlüssen	2
3 Das Schlüsselkriterium: Selbstständigkeit	2
3.1 Kooperation vs. Konzentration im Überblick	3
4 Formen der Kooperation	3
4.1 Arbeitsgemeinschaft (ARGE) und Konsortium	3
4.2 Interessengemeinschaft (IG)	3
4.3 Joint Venture (Gemeinschaftsunternehmen)	4
4.4 Strategische Allianz	4
4.5 Verband	4
4.6 Kartell — Kooperation mit kartellrechtlicher Sprengkraft	4
5 Formen der Konzentration	4
5.1 Konzern	5
5.2 Fusion (Verschmelzung)	5
5.3 Trust	5
6 Richtungen des Zusammenschlusses	5

7 Ziele im Vergleich und Grenzen: die Fusionskontrolle	6
7.1 Ziele der Kooperation vs. Ziele der Konzentration	6
7.2 Fusionskontrolle durch Bundeskartellamt und EU-Kommission	6

1 Anknüpfung: Rechtsformen als Bausteine (Wiederholung Lektion 3)

Zusammenschlüsse verbinden *bestehende* Unternehmen — also die Rechtsformen aus Lektion 3. Zur Erinnerung:

- **Personengesellschaften** (GbR, OHG, KG): keine juristischen Personen, persönliche Haftung mindestens eines Gesellschafters. Die *GbR* ist die typische Rechtsform für Arbeitsgemeinschaften und Konsortien.
- **Kapitalgesellschaften** (GmbH, AG): juristische Personen, Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. Sie sind die typischen Bausteine von *Konzernen* (Mutter- und Tochtergesellschaften) und von *Joint Ventures* (Gemeinschafts-GmbH).
- Die **AG** kann Anteile anderer Gesellschaften erwerben — Mehrheitsbeteiligungen sind der häufigste Weg in den Konzern.

• Merksatz

Ein Zusammenschluss ändert nicht automatisch die Rechtsform: Im *Konzern* bleiben alle Gesellschaften rechtlich bestehen; erst bei der *Fusion* (*Verschmelzung*) erlischt mindestens ein Rechtsträger.

2 Gründe und Ziele von Unternehmenszusammenschlüssen

Unternehmen schließen sich zusammen, um gemeinsam Ziele zu erreichen, die allein nicht oder nur schwer erreichbar wären:

- **Rationalisierung und Kostensenkung:** Größenvorteile (Kostendegression), gemeinsamer Einkauf (Mengenrabatte), gemeinsame Verwaltung, Vertrieb, Logistik;
- **Synergieeffekte:** Zusammenwirken schafft Mehrwert („ $2 + 2 = 5$ “) — z. B. Teilung der Forschungs- und Entwicklungskosten, Wissens- und Technologietransfer;
- **Marktmacht und Wettbewerbsposition:** größere Marktanteile, Ausschalten von Konkurrenz, stärkere Position gegenüber Lieferanten und Abnehmern;
- **Sicherung von Beschaffung und Absatz:** Zugang zu Rohstoffen, Vorprodukten und Vertriebswegen (vertikale Motive);
- **Risikostreuung:** Verteilung des unternehmerischen Risikos auf mehrere Geschäftsfelder oder Projekte (Diversifikation);
- **Kapitalkraft und Finanzierung:** bessere Kreditkonditionen, gemeinsame Finanzierung von Großprojekten;
- **Schutz vor Übernahmen** und Erschließung neuer (Auslands-)Märkte.

Eselsbrücke

SMaRRt zusammenschließen: **S**ynergien, **M**arktmacht, **R**ationalisierung, **R**isikostreuung — die vier Kernziele, die die IHK am liebsten abfragt.

3 Das Schlüsselkriterium: Selbstständigkeit

Alle Zusammenschlussformen werden danach eingeteilt, was mit der **rechtlichen** und der **wirtschaftlichen** Selbstständigkeit der beteiligten Unternehmen geschieht:

- **Rechtliche Selbstständigkeit:** Das Unternehmen bleibt eigener Rechtsträger (eigene Firma, eigene Organe, eigene Bilanz).
- **Wirtschaftliche Selbstständigkeit:** Das Unternehmen trifft seine unternehmerischen Entscheidungen (Preise, Programme, Investitionen) selbst.

3.1 Kooperation vs. Konzentration im Überblick

Kriterium	Kooperation	Konzentration
Rechtliche Selbstständigkeit	bleibt erhalten	Konzern: bleibt erhalten; Fusion/Trust: geht (bei mind. einem Partner) verloren
Wirtschaftliche Selbstständigkeit	bleibt grundsätzlich erhalten (nur im Kooperationsbereich freiwillig eingeschränkt)	geht verloren (einheitliche Leitung bzw. ein einziges Unternehmen)
Bindungsintensität	locker bis vertraglich, meist befristet/kündbar	dauerhaft, kapital- oder vertragsbasiert
Typische Formen	Arbeitsgemeinschaft/Konsortium, Interessengemeinschaft, Joint Venture, strategische Allianz, Verband, Kartell	Konzern, Fusion (Verschmelzung), Trust
Typische Ziele	Synergien nutzen, Kosten teilen, Projekte stemmen — bei voller Eigenständigkeit	Marktmacht, einheitliche Leitung, volle Kontrolle, Rationalisierung
Kartellrechtliche Sicht	grundsätzlich erlaubt — <i>außer</i> wettbewerbsbeschränkende Absprachen (Kartellverbot)	ab bestimmten Größen anmeldepflichtig: Fusionskontrolle

Merksatz: Die Kernabgrenzung

Kooperation = freiwillige Zusammenarbeit rechtlich und wirtschaftlich selbstständiger Unternehmen. **Konzentration** = Zusammenfassung von Unternehmen unter Verlust der wirtschaftlichen Selbstständigkeit — beim Konzern bleibt die rechtliche Selbstständigkeit bestehen, bei Fusion und Trust geht auch sie verloren.

4 Formen der Kooperation

4.1 Arbeitsgemeinschaft (ARGE) und Konsortium

Rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Unternehmen schließen sich *befristet* zusammen, um **einen einzelnen Auftrag oder ein Projekt** gemeinsam durchzuführen. Rechtsform ist regelmäßig die **GbR**; nach Projektende wird der Zusammenschluss aufgelöst.

- **Arbeitsgemeinschaft:** typisch in der *Bauwirtschaft* — mehrere Bauunternehmen errichten gemeinsam einen Tunnel oder eine Brücke, weil Kapazität, Know-how und Risiko für ein einzelnes Unternehmen zu groß wären.

- **Konsortium:** derselbe Grundgedanke im *Bank- und Finanzwesen* — z. B. ein Bankenkonsortium zur gemeinsamen Emission einer Anleihe oder zur Finanzierung eines Großkredits.

4.2 Interessengemeinschaft (IG)

Vertragliche, auf *Dauer* angelegte Zusammenarbeit rechtlich selbstständiger Unternehmen in **einzelnen Teilbereichen** — z. B. gemeinsame Forschung und Entwicklung, gemeinsame Patentverwertung oder ein Gemeinschaftslabor. Häufig wird ein Gewinn- oder Kostenpool für den gemeinsamen Bereich vereinbart. Die Unternehmen bleiben im Übrigen unabhängig und treten am Markt weiter getrennt auf.

4.3 Joint Venture (Gemeinschaftsunternehmen)

Zwei (oder mehr) Partnerunternehmen gründen ein **rechtlich selbstständiges Gemeinschaftsunternehmen**, an dem sie sich mit Kapital beteiligen und dessen Führung und Risiko sie gemeinsam tragen (oft 50:50). Typische Motive: Erschließung von *Auslandsmärkten* (Partner bringt Marktkenntnis und Vertriebsnetz ein), Teilung hoher Entwicklungskosten, Kombination komplementärer Stärken.

Beispiel

Ein deutscher Automobilhersteller und ein chinesischer Partner gründen gemeinsam eine Produktions- und Vertriebsgesellschaft in China: Beide Mütter bleiben selbstständig — das Joint Venture selbst ist eine neue, eigene Gesellschaft.

4.4 Strategische Allianz

Zusammenarbeit — häufig zwischen (potenziellen) *Konkurrenten* — in **einzelnen strategischen Geschäftsfeldern**, ohne gemeinsames Tochterunternehmen: z. B. Luftfahrt-Allianzen (gemeinsames Streckennetz, Codesharing, Vielfliegerprogramme) oder Entwicklungs-Partnerschaften bei Batteriezellen. Ziel ist es, Stärken zu bündeln und Wettbewerbsvorteile gegenüber Dritten zu erlangen; außerhalb der Allianz bleiben die Partner Wettbewerber.

4.5 Verband

Freiwilliger Zusammenschluss zur **gemeinsamen Interessenvertretung nach außen** — gegenüber Staat, Öffentlichkeit, Tarifpartnern — sowie zur Beratung und Information der Mitglieder. Beispiele: Branchenverbände (z. B. Automobilindustrie), Arbeitgeberverbände, Industrie- und Handelskammern als Körperschaften. Verbände koordinieren *nicht* das Marktverhalten ihrer Mitglieder — sonst drohte ein Kartellverstoß.

4.6 Kartell — Kooperation mit kartellrechtlicher Sprengkraft

Ein **Kartell** ist eine *vertragliche Absprache* (oder abgestimmte Verhaltensweise) rechtlich selbstständiger Unternehmen derselben Wirtschaftsstufe mit dem Ziel, den **Wettbewerb zu beschränken** — z. B.:

- **Preiskartell:** einheitliche Preise oder Preisuntergrenzen,
- **Quoten-/Produktionskartell:** Aufteilung von Produktionsmengen,
- **Gebietskartell:** Aufteilung von Absatzgebieten oder Kunden,
- **Submissionsabsprachen:** Absprachen bei Ausschreibungen.

Kartellrechtliche Einordnung (Verweis: VWL-Lektion 2)

Nach **§ 1 GWB** (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) und **Art. 101 AEUV** sind wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen **grundsätzlich verboten** (Verbotsprinzip). Ausnahmen

(Freistellung, § 2 GWB) gelten nur, wenn die Vorteile überwiegen — etwa bei bestimmten *Mittelstandskooperationen*, die die Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen verbessern und den Wettbewerb nicht wesentlich beeinträchtigen. Das **Bundeskartellamt** verfolgt Verstöße mit empfindlichen Bußgeldern (Kronzeugenregelung für Aufdecker). Arbeitsgemeinschaften und Konsortien sind dagegen *grundsätzlich erlaubt*, weil sie den Wettbewerb regelmäßig nicht spürbar beschränken.

5 Formen der Konzentration

5.1 Konzern

Ein **Konzern** ist die Zusammenfassung eines *herrschenden* und eines oder mehrerer *abhängiger* Unternehmen unter **einheitlicher Leitung** (§ 18 AktG). Die Konzernunternehmen bleiben **rechtlich selbstständig**, verlieren aber ihre **wirtschaftliche Selbstständigkeit**.

- **Muttergesellschaft (Obergesellschaft):** übt die einheitliche Leitung aus — meist über eine *Mehrheitsbeteiligung* an den Töchtern; eine reine *Holding* beschränkt sich auf das Halten und Steuern der Beteiligungen.
- **Tochtergesellschaften:** rechtlich selbstständige Gesellschaften (typisch GmbH oder AG), die den Weisungen der Mutter folgen.
- **Beherrschungsvertrag** (§ 291 AktG): Unternehmensvertrag, mit dem sich eine Gesellschaft der Leitung eines anderen Unternehmens unterstellt — die Mutter erhält ein direktes *Weisungsrecht* gegenüber dem Vorstand der Tochter; häufig kombiniert mit einem Gewinnabführungsvertrag.
- **Unterordnungskonzern** (Regelfall: Mutter–Tochter) vs. **Gleichordnungskonzern** (Unternehmen unter einheitlicher Leitung, ohne dass eines vom anderen abhängig ist).

5.2 Fusion (Verschmelzung)

Die **Fusion** ist die engste Form des Zusammenschlusses: Mindestens ein beteiligtes Unternehmen gibt seine **rechtliche und wirtschaftliche Selbstständigkeit** auf (geregelt im Umwandlungsgesetz). Zwei Wege:

- **Verschmelzung durch Aufnahme:** Unternehmen B überträgt sein Vermögen auf Unternehmen A; B erlischt ($A + B \rightarrow A$).
- **Verschmelzung durch Neugründung:** A und B übertragen ihr Vermögen auf eine neu gegründete Gesellschaft C; A und B erlöschen ($A + B \rightarrow C$).

5.3 Trust

Historischer, v. a. aus den USA stammender Begriff für die **vollständige Verschmelzung** ehemals selbstständiger Unternehmen zu einer wirtschaftlichen und rechtlichen Einheit mit marktbeherrschender Stellung. Die beteiligten Unternehmen verlieren rechtliche *und* wirtschaftliche Selbstständigkeit; Ziel ist die Monopolisierung ganzer Märkte — daher der Begriff „Antitrust-Recht“ für das Wettbewerbsrecht.

Eselsbrücke

Intensitäts-Treppe der Konzentration: **Konzern** (rechtlich noch selbstständig) → **Fusion** (ein Unternehmen erlischt) → **Trust** (alles verschmilzt zur beherrschenden Einheit): **Kommt fast total zusammen**.

6 Richtungen des Zusammenschlusses

Unabhängig von der Form (Kooperation oder Konzentration) unterscheidet man, *welche* Unternehmen sich verbinden:

- **Horizontal:** Unternehmen der *gleichen* Branche und *gleichen* Produktions- oder Handelsstufe — z. B. zwei Brauereien, zwei Großküchenhersteller. Ziele: Marktanteil, Größenvorteile, Rationalisierung.
- **Vertikal:** Unternehmen *aufeinanderfolgender* Wirtschaftsstufen — *vorgelagert* (Richtung Rohstoff/Zulieferer, „Rückwärtsintegration“: Brauerei + Mälzerei) oder *nachgelagert* (Richtung Absatz/-Kunde, „Vorwärtsintegration“: Brauerei + Getränkegroßhandel). Ziele: Sicherung von Beschaffung und Absatz.
- **Diagonal** (auch *anorganisch, lateral, konglomerat*): *branchenfremde* Unternehmen ohne Leistungszusammenhang — z. B. Maschinenbauer + Versicherung. Ziele: Risikostreuung (Diversifikation), Kapitalanlage, neue Geschäftsfelder.

Beispiel aus dem Übungsband (Übung 56): Großküchenhersteller

Ein Großküchenhersteller verbindet sich *vertikal vorgelagert* mit seinem Spülmaschinen-Zulieferer, *vertikal nachgelagert* mit einem Kantinenbetreiber (Abnehmer), *horizontal* mit einem anderen Großküchenhersteller und *diagonal* mit einer Geschäftsbank (branchenfremd).

7 Ziele im Vergleich und Grenzen: die Fusionskontrolle

7.1 Ziele der Kooperation vs. Ziele der Konzentration

Kooperation — „gemeinsam stärker, aber frei“	Konzentration — „Einheit und Kontrolle“
Synergien in Teilbereichen nutzen (F&E, Einkauf, Vertrieb)	umfassende Rationalisierung unter einheitlicher Leitung
Großprojekte gemeinsam stemmen (ARGE, Konsortium)	Marktmacht durch Marktanteilsaddition
Risiko einzelner Projekte teilen	Risikostreuung durch Diversifikation (konglomerat)
Märkte gemeinsam erschließen (Joint Venture, Allianz)	Sicherung von Beschaffung und Absatz durch Integration
Selbstständigkeit und Flexibilität bleiben erhalten	volle Kontrolle, aber Verlust der Eigenständigkeit

7.2 Fusionskontrolle durch Bundeskartellamt und EU-Kommission

Konzentration kann den Wettbewerb dauerhaft ausschalten — deshalb unterliegen größere Zusammenschlüsse der **präventiven Fusionskontrolle**:

- **Deutschland** (§§ 35 ff. GWB): Zusammenschlüsse müssen beim **Bundeskartellamt** (Bonn) vor dem Vollzug *angemeldet* werden, wenn die beteiligten Unternehmen bestimmte Umsatzschwellen überschreiten (weltweit zusammen mehr als 500 Mio. €; Inlandsumsätze der Beteiligten über weiteren Schwellenwerten).
- **Untersagung:** Der Zusammenschluss wird verboten, wenn er wirksamen Wettbewerb *erheblich behindern* würde — insbesondere wenn eine **marktbeherrschende Stellung** entsteht oder verstärkt wird (Vermutung ab 40 % Marktanteil eines Unternehmens). Möglich sind auch Freigaben unter *Auflagen* (z. B. Verkauf von Unternehmensteilen).

- **Ministererlaubnis** (§ 42 GWB): Ausnahmsweise kann das Bundeswirtschaftsministerium einen untersagten Zusammenschluss aus Gemeinwohlgründen dennoch erlauben.
- **EU-Ebene:** Bei *gemeinschaftswelter Bedeutung* (sehr hohe, europaweite Umsätze) prüft die **EU-Kommission** nach der EU-Fusionskontrollverordnung (FKVO) — dann ist sie anstelle des Bundeskartellamts zuständig („One-Stop-Shop“).

Wichtig für die Prüfungsvorbereitung

Sie sollten sicher können: die Abgrenzung *Kooperation* vs. *Konzentration* über die rechtliche und wirtschaftliche Selbstständigkeit, je drei *Formen mit Beispiel*, die Definition des *Konzerns* (rechtlich selbstständig, einheitliche Leitung, Beherrschungsvertrag), die *Fusionswege* (Aufnahme/Neugründung), die drei *Richtungen* mit Praxisbeispielen sowie *Kartellverbot* (§ 1 GWB) und *Fusionskontrolle* (Bundeskartellamt/EU-Kommission). Üben Sie mit dem Aufgabenheft, dem Quiz und den Übungen 54–58 des Übungsbands!

Quellen: Rahmenplan Wirtschaftsbezogene Qualifikationen (DIHK), Abschnitt 1.4; Übungsband Betriebswirtschaft (DIHK-Bildungs-GmbH), Übungen 54–58; GWB, AktG, UmwG (Grundzüge). Textband-Auszug wird nachgereicht. Dies ist der letzte Kurstermin — viel Erfolg bei der IHK-Prüfung!